Ordinació de funcionament de l'abocador del Maià

Exposició de motius

Atenent a la necessitat urgent de disposar de zones d'abocament de residus inerts de la construcció a Andorra, exposada en diverses ocasions pel Govern als Comuns en aplicació dels acords adoptats amb els països veïns en relació a aquesta matèria,

El Consell de Comú d'Encamp, en la sessió del dia 6 de juliol del 2005, i en aplicació de la competència recollida en l'article 10.1c) de la Llei de residus 25/2004 del 14 de desembre del 2004, ha acordat aprovar la present Ordinació que estableix les normes de funcionament de l'abocador del Maià.

Article 1
Objecte

L'objecte de la present Ordinació és definir les condicions de funcionament de l'abocador del Maià.

Article 2
Àmbit d'aplicació

L'Ordinació és d'aplicació a les empreses que vulguin dipositar les terres i pedres inerts, procedents del sector de la construcció, en l'abocador del Maià.

Article 3
Residus admesos

L'abocador del Maià està destinat a la deposició de terres i pedres inerts procedents del sector de la construcció. No s'hi acceptarà cap tipus de material diferent a l'especificat.

Article 4
Direcció i control de l'abocador

L'abocador del Maià és propietat del Comú d'Encamp. La gestió de l'abocador del Maià es realitza des del Comú. Tots els tràmits que hagin de realitzar les empreses s'efectuaran a Casa Comuna.

El Comú nomenarà un tècnic responsable directe del funcionament de l'abocador del Maià i un encarregat. L'encarregat de l'abocador del Maià és el responsable de permetre l'accés dels camions de les empreses.

Article 5
Normes de funcionament

Qualsevol camió que arribi a la zona de l'abocador del Maià i vulgui abocar, ho ha de fer dins els horaris d'obertura vigents.

L'encarregat de l'abocador del Maià disposarà d'un llistat on constin les empreses andorranes inscrites en el "Registre d'empreses usuàries de l'abocador del Maià". En cap cas es permetrà abocar a una empresa si no està inscrita en aquest Registre.

El treballador de l'empresa registrada, anirà convenientment identificat i lliurarà a l'encarregat de l'abocador del Maià un albarà en què constarà la informació següent:

Número d'inscripció al Registre
Empresa
Obra
Parròquia
Volum de terres que transporta
Volum de pedres que transporta
Nom del treballador
Dia i hora d'entrada a l'abocador del Maià
Matrícula del camió

L'albarà l'hauran de confirmar el treballador de l'empresa autoritzada i l'encarregat de l'abocador del Maià, quedant-se cada un d'ells una còpia.

L'encarregat de l'abocador del Maià realitzarà una inspecció visual de la càrrega dins del camió i una inspecció visual un cop abocada.

En cas que de la inspecció visual inicial es determini que la càrrega compleix amb els requisits establerts a l'article 3, se li indicarà al transportista l'indret de deposició.

En cas que de la inspecció es conclogui que la càrrega no compleix amb els requisits establerts a l'article 3, no se li permetrà abocar-la. Si ja ho hagués fet, l'haurà de tornar a carregar i emportar-se-la, i les despeses derivades aniran a càrrec seu.

Article 6
Registre d'empreses

El Comú crearà un Registre d'empreses que realitzin treballs públics a Andorra, interessades en utilitzar l'abocador del Maià.

Per mitjà d'un reglament específic, s'establiran les condicions de funcionament del Registre.

Article 7
Cost de l'ús de l'abocador

El cost de deposició de les terres a l'abocador del Maià es calcula multiplicant el volum de terres i pedres entrades a l'abocador del Maià pel preu unitari aprovat en l'ordinació de preus públics de la parròquia de l'any en curs.

Article 8
Pagament

Per poder estar convenientment registrada i, per tant, tenir l'autorització d'utilització de l'abocador, l'empresa haurà de realitzar a l'avança el pagament del cost de l'ús de l'abocador.

L'empresa, mitjançant els sistemes acceptats pel Comú d'Encamp, haurà d'efectuar un pagament pel volum de terres pel qual demana autorització d'abocament.

El pagament mínim que es permet és el corresponent a un mes natural i, el màxim, és el corresponent a la suma de tots els volums que es preveuen abocar durant l'any en curs.

L'empresa només podrà dipositar a l'abocador del Maià el volum de terres i pedres permesos, superat el qual, i en cas de voler continuar utilitzant-lo, haurà d'actualitzar les dades del Registre (relatives a les matrícules dels vehicles i als volums de material a dipositar, principalment) i realitzar el pagament del cost de l'ús previst, tal com s'ha descrit en els paràgrafs anteriors.

En cas de no deposició de tot el volum autoritzat, se li retornaran a l'empresa la quantitat sobrant pagada al Comú per aquest concepte.

Article 9
Assegurança

L'empresari es fa totalment responsable dels accidents que es puguin produir

per causa seva a l'abocador del Maià i s'obliga expressament a prendre les mesures necessàries per evitar-los.

L'empresari tindrà contractada i vigent la corresponent pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil i danys a tercers, suficient per afrontar les responsabilitats derivades per la seva causa, amb les garanties mínimes següents:

Per víctima mortal: 150.000,00 euros
Per víctima d'altres danys corporals, inclosa incapacitat total o parcial: 180.000,00 euros
Per danys materials: 300.000,00 euros

Aquesta pòlissa haurà d'estar contractada amb una companyia d'assegurances legalment autoritzada al país, i en qualsevol cas haurà de ser suficient per donar cobertura a l'activitat de l'empresa durant la utilització de l'abocador del Maià.

La garantia global derivada d'aquesta pòlissa no podrà ser inferior a 900.000,00 euros.

Article 10
Període d'obertura

L'abocador del Maià estarà obert des de l'acabament del desgel fins a les primeres nevades de l'any. Aquest període sol coincidir entre la segona quinzena de maig i la darrera quinzena d'octubre. No obstant això, el Comú informarà amb l'antelació suficient cada any del període d'obertura, en funció de l'evolució de les condicions climàtiques.

L'abocador del Maià estarà tancat quan estigui cobert per la neu.

L'abocador del Maià estarà tancat els dissabtes, els diumenges, els dies festius i i durant el període de vacances de la construcció al mes d'agost.

En cas de condicions climàtiques adverses, es podrà procedir a tancar l'abocador del Maià el temps necessari durant el període d'obertura descrit.

Article 11
Horaris d'obertura

El Comú establirà els horaris d'obertura de l'abocador del Maià i n'informarà amb antelació suficient els seus usuaris de la modificació dels mateixos.

Article 12
Infraccions

Les infraccions regulades en aquesta Ordinació es classifiquen en lleus, greus i molt greus.

Sense prejudici de les infraccions regulades en la Llei de residus, es consideren com a infracció de la present Ordinació, les següents:

1. Infraccions lleus:

a) El retard en el subministrament de la informació o de la documentació que s'hagi de proporcionar al Comú, d'acord amb el que preveu aquesta Ordinació.

b) Cometre errors en la identificació del transportista respecte al que s'indica a l'article 5.

c) Abocar residus autoritzats, per empreses autoritzades, amb vehicles no autoritzats.

d) Qualsevol altra infracció legal, reglamentària o contractual, que no estigui tipificada com a greu o molt greu.

2. Infraccions greus:

a) L'incompliment de les normes de seguretat en el treball per part de les empreses registrades en el "Registre d'empreses usuàries de l'abocador del Maià".

b) L'incompliment de l'obligació de proporcionar informació al Comú o l'ocultació o falsificació de les dades exigides.

c) La manca de constitució de l'assegurança, o de la seva renovació, segons la present Ordinació.

d) L'obstrucció de l'exercici de les funcions d'inspecció, supervisió i control efectuades pel personal delegat pel Comú.

e) La no deposició dels materials en els indrets indicats pel personal delegat pel Comú d'Encamp, dins dels límits de l'abocador del Maià.

f) El retard en el pagament del cost de l'ús de l'abocador del Maià establert en l'article 8.

g) La reincidència en la comissió de qualsevol infracció lleu.

h) La intenció de realitzar qualsevol de les infraccions molt greus, constatada pel personal delegat pel Comú.

3. Són infraccions molt greus:

a) Abocar tipus de residus no autoritzats d'acord amb el que estableix aquesta Ordinació.

b) Abocar residus per part d'empreses no autoritzades.

c) Abocar residus fora del període i horaris d'obertura de l'abocador del Maià.

d) Abocar volums de residus superiors als declarats.

e) Que es produeixi un dany o deteriorament greu per al medi ambient dins dels límits de l'abocador del Maià en el procediment d'ús del mateix.

f) L'ocultació o l'alteració de dades aportades al "Registre d'empreses usuàries de l'abocador del Maià".

g) En el cas d'abocar residus no permesos, no dur a terme les operacions de neteja i d'eliminació de dits residus, fora dels límits de l'abocador del Maià.

h) La reincidència en la comissió de qualsevol infracció greu.

L'empresari es fa totalment responsable de les infraccions en què incorrin els treballadors de la seva empresa, restant obligat a complir les sancions que se li apliquin al respecte.

Article 13
Sancions

Les infraccions a les quals es refereix l'article anterior donen lloc a la imposició, per part del Comú, de les sancions següents:

a) En el supòsit d'infraccions lleus: multa des de 60,00 euros fins a 100,00 euros.

b) En el supòsit d'infraccions greus: multa des de 100,00 euros fins a 1.000,00 euros i, si es considera convenient, inhabilitació per a l'ús de l'abocador del Maià i qualsevol altre que pugui haver-hi a la parròquia per un període de temps de fins a un any.

c) En el supòsit d'infraccions molt greus: multa des de 1.000 fins a 3.000 euros, excepte en el cas de deposició

de residus perillosos, en què l'import pot arribar fins als 30.000 euros. Si es considera convenient, inhabilitació per a l'ús de l'abocador del Maià per un període de temps no inferior a un any ni superior a deu anys.

Les sancions s'han d'imposar tenint en compte les circumstàncies de la infracció, el grau de culpabilitat, la reiteració, la participació i el benefici obtingut, i també el perill en què s'hagi posat la salut de les persones i el grau del dany causat al medi ambient.

Per a l'apreciació de la reincidència es tenen en compte les sancions fermes imposades durant l'any anterior per a les infraccions lleus, i durant els dos anys anteriors per a les infraccions greus.

Les quantitats fixades en aquest article s'actualitzen periòdicament d'acord amb el Reglament del procediment sancionador.

Article 14
Prescripció

Les infraccions a les quals fa referència aquesta Ordinació prescriuen al cap de 2 anys en el cas de les faltes lleus, al cap de 5 anys en el cas de les faltes greus, i al cap de 10 anys en el cas de les faltes molt greus.

El moment d'inici de la prescripció comença a córrer en el moment que l'administració descobreix la infracció i s'interromp en el moment en què s'inicia el procediment sancionador contra l'infractor.

Disposició final

Aquesta Ordinació entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.

Encamp, 7 de juliol del 2005

Cònsol major
Miquel Alís Font

Ordinació

Vista la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, títol II, capítol 2, article 5.1 i l'article 71 de la Llei 10/2003 de les Finances Comunals.

Vist l'acord adoptat en el transcurs de la sessió de Consell de Comú celebrada el dia 6 de juliol del 2005, relatiu a l'adjudicació dels treballs de treta de neu del Pas de la Casa".

Atès que no hi ha dotació pressupostaria a tal efecte.

Vist l'informe de l'Interventor Comunal.

El Comú d'Encamp, ha aprovat la següent:

Ordinació

Article 1
S'aprova un de crèdit extraordinari per un import de 138.600 euros, amb càrrec a la partida "3030/2001/22710 treballs de treta de neu".

Article 2
Aquest crèdit extraordinari es finançarà mitjançant endeutament.

Article 3
La present Ordinació entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.

Encamp, 7 de juliol del 2005

Cònsol major
Miquel Alís Font

Ordinació

Vista la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, títol II, capítol 2, article 5.1 i l'article 71 de la Llei 10/2003 de les Finances Comunals.

Vist l'acord adoptat en el transcurs de la sessió del Consell de Comú celebrada el dia 6 de juliol del 2005, relatiu a l'ampliació de l'aparcament del Bullidor del Pas de la Casa.

Atès que no hi ha dotació pressupostaria a tal efecte.

Vist l'informe de l'Interventor Comunal.

El Comú d'Encamp, ha aprovat la següent:

Ordinació

Article 1
S'aprova un de crèdit extraordinari per un import de 69.191 euros, amb càrrec a la partida "3050/2001/6020302 Aparcament Horit. Bullidor Pas"

Article 2
Aquest crèdit extraordinari es finançarà mitjançant endeutament.

Article 3
La present Ordinació entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.

Encamp, 7 de juliol del 2005

Cònsol major
Miquel Alís Font

Ordinació

Vista la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, títol II, capítol 2, article 5.1 i l'article 71 de la Llei 10/2003 de les Finances Comunals.

Vist l'acord adoptat en el transcurs de la sessió de Consell de Comú celebrada el dia 6 de juliol del 2005, relatiu a l'adquisició de mobiliari divers per la Sala Audiovisual del Centre Esportiu del Pas de la Casa".

Atès que no hi ha dotació pressupostaria a tal efecte.

Vist l'informe de l'Interventor Comunal.

El Comú d'Encamp, ha aprovat la següent:

Ordinació

Article 1
S'aprova un de crèdit extraordinari per un import de 25.974 euros, amb càrrec a la partida "7000/2001/60510 Inversió mobiliari divers".

Article 2
Aquest crèdit extraordinari es finançarà mitjançant endeutament.

Article 3
La present Ordinació entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.

Encamp, 7 de juliol del 2005

Cònsol major
Miquel Alís Font